

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 06/2025/HS-PT-CTN
Ngày 26 – 12 – 2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Văn Nghĩa

Các Thẩm phán: Ông Trương Quyết Thắng; Bà Nguyễn Thị Vân

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Tố Uyên - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai

- Đại diện Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai tham gia phiên tòa: Ông Đỗ Thái Trung - Kiểm sát viên

Ngày 26 tháng 12 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh L xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 06/2025/TLPT-HS -CTN ngày 17 tháng 10 năm 2025 đối với bị cáo Triệu Văn M do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 01/2025/HS-STNCTN ngày 12 tháng 9 năm 2025 của Tòa án nhân dân khu vực 4 - tỉnh Lào Cai. Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 07/2025/QĐXXPT – HS - CTN ngày 02/12/2025. Quyết định hoãn phiên tòa số 17/2025/HSPT-QĐ-CTN ngày 16/12/2025.

Bị cáo kháng cáo:

Họ và tên: **Triệu Văn M**; Tên gọi khác: Không; Sinh ngày 12 tháng 5 năm 2004 tại huyện V, tỉnh Yên Bái (nay là tỉnh Lào Cai);

Nơi cư trú: Thôn N, xã N, huyện V, tỉnh Yên Bái (Nay là thôn N, xã G, tỉnh Lào Cai); Căn cước công dân số 015204005119, cấp ngày 17/5/2023 do Cục cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội – Bộ C1 cấp; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá (học vấn): 09/12; Dân tộc: Dao; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Triệu Trung P, sinh năm 1979 và bà Triệu Thị D, sinh năm 1986; Bị cáo có vợ là Đặng Thị T, sinh năm 2005 và 01 con sinh năm 2024; Tiền án: Không; Tiền sự: Không; Bị cáo đang được áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt.

- Người bào chữa cho bị cáo Triệu Văn M: Bà Nguyễn Thị H – Trợ giúp viên pháp lý của Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 1, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh L. Có mặt.

Bị hại:

1. Lù A G, sinh năm 1973 (Đã chết); địa chỉ: Thôn K, xã P, tỉnh Lào Cai;

- Những người đại diện hợp pháp của bị hại Lù A G gồm:

+ Mẹ đẻ: Bà Tráng Thị L, sinh năm 1962.

+ Vợ: Bà Giàng Thị N, sinh năm 1980.

+ Các con: Anh Lù A D1, sinh năm 1998;

Anh Lù A K, sinh năm 2003;

Chị Lù Thị B, sinh năm 2002;

Chị Lù Thị S, sinh năm 1999;

Chị Lù Thị X, sinh năm 2005;

Chị Lò Thị C, sinh năm 2006;

Cháu Lù A N1, sinh năm 2018.

Cùng địa chỉ: Thôn K, xã P, tỉnh Lào Cai. Đều vắng mặt.

- Người đại diện theo ủy quyền của những người đại diện hợp pháp của bị hại Lù A: Anh Lù A D2, sinh năm 1984; địa chỉ: Thôn K, xã P, tỉnh Lào Cai (Theo Biên bản họp gia đình và ủy quyền ngày 09/02/2025). Vắng mặt.

2. Phùng Tồn P1, sinh năm 2000; địa chỉ: Thôn K, xã P, tỉnh Lào Cai. Vắng mặt.

3. Cháu Lù A N1, sinh năm 2018; địa chỉ: Thôn K, xã P, tỉnh Lào Cai. Vắng mặt.

- Người đại diện hợp pháp của bị hại Lù A Nhà: Chị Giàng Thị N (mẹ đẻ); địa chỉ: Thôn K, xã P, tỉnh Lào Cai. Vắng mặt.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Chị Giàng Thị N, sinh năm 1980; địa chỉ: Thôn K, xã P, tỉnh Lào Cai. Vắng mặt.

- Người phiên dịch: Ông Lý A H1; địa chỉ: Thôn M, xã P, tỉnh Lào Cai. Vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: Khoảng 13 giờ ngày 22/01/2025, Phùng Tồn P2 điều khiển xe mô tô nhãn hiệu YAMAHA EXCITER biển số 19S1-243.09 của P2, khi đi Pham mang theo 12 lon bia đến khu vực bãi chăn thả gia súc, thuộc thôn N, xã N, huyện V, tỉnh Yên Bái (nay là thôn N, xã G, tỉnh L) gặp Triệu Văn M và Lý A T1. Tại đây P2, M và T1 cùng ngồi và mỗi người uống hết 03 lon bia, còn thừa 03 lon. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, sau khi đã uống bia xong P2 và M rủ nhau đi lên khu

vực trung tâm xã T, huyện V, tỉnh Yên Bái (nay là xã T, tỉnh Lào Cai) mua bánh sinh nhật. Trước khi đi Phạm biết rõ M không có Giấy phép lái xe và vừa sử dụng bia cùng Minh N2 vẫn bảo M điều khiển xe mô tô chở P2 đi. M nhất trí và điều khiển xe mô tô của P2, chở theo P2. Khi đến đoạn Km 250 + 700 Quốc lộ C thuộc địa phận thôn M, xã T đây là đoạn đường thẳng, đang xuống dốc, không bị che khuất tầm nhìn. Do đã sử dụng bia, thiếu tập trung quan sát, không làm chủ được tốc độ, M đã điều khiển xe đi lấn sang phần đường bên trái theo chiều di chuyển của mình nên đã va chạm với xe mô tô nhãn hiệu HONDA RSX, không gắn biển số, do Lù A G, trú tại thôn K, xã P, huyện V, tỉnh Yên Bái (nay là xã P, tỉnh Lào Cai) điều khiển, chở theo vợ là Giàng Thị N và con trai là Lù A N1 đang di chuyển ngược chiều với xe của M. Sau khi xảy ra va chạm, những người ngồi trên hai xe mô tô trên đều đổ, ngã xuống đường. Lù A G bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu, Lù A, Phùng Tồn P1 và Triệu Văn M bị thương, 02 xe mô tô trên bị hư hỏng. Kết quả khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông nêu trên, xác định: Hiện trường xảy ra vụ tai nạn là đoạn đường thẳng, mặt đường rải nhựa nhẵn, khô ráo, giữa đường có vạch kẻ nét đứt quãng màu vàng chia thành 02 chiều xe chạy, tổ chức giao thông hỗn hợp 02 chiều, lòng đường rộng 5,7 mét, tầm nhìn không bị che khuất.

Tại Kết luận giám định tử thi số 120/KLGĐTT-PC09 ngày 12/02/2025 của Phòng K1 Công an tỉnh Y kết luận: Nguyên nhân chết của Lù A G là do "Đa chấn thương, chấn thương sọ não (*vỡ xương hộp sọ, phù não, chảy máu não*) gây xương cẳng chân phải"

Tại Kết luận giám định số 55, 56, 57, 58/KLTTCT-TTPY ngày 29/5/2025 của Trung tâm pháp y tỉnh Y xác định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của Giàng Thị N, Lù A, Triệu Văn M và Phùng Tồn P1 tại thời điểm giám định lần lượt là 00 %; 45%; 59% và 39%.

Tại Kết luận định giá tài sản số: 05/KL-HĐĐGTS ngày 12/02/2025 của Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự huyện V kết luận: "Thiệt hại do tai nạn giao thông đường bộ của xe mô tô nhãn hiệu YAMAHA, loại xe Exciter, màu sơn trắng - đỏ, biển số 19S1-243.09 là 3.100.000 đồng; Thiệt hại do tai nạn giao thông đường bộ của xe mô tô nhãn hiệu HONDA, loại xe WAVE RSX, màu đen, không gắn biển số là 2.755.000 đồng.

* Kết quả xét nghiệm máu của Bệnh viện Đ ngày 22/01/2025 xác định: Định lượng Ethanol (cồn) trong máu của Triệu Văn M là 183,6 miligam/100 mililit máu.

Tại Bản án số 01/2025/HS-STNCTN ngày 12 tháng 9 năm 2025 của Tòa án nhân dân khu vực 4 tỉnh Lào Cai đã quyết định:

Văn: Tuy bố Triệu Văn M phạt tù quy định về gia giao thông đường bộ bị Phùng Tôn P phạt tù Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

2. Về hình phạt:

Căn cứ các điểm a, b khoản 2 Điều 260; các điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự.

- Xử phạt bị cáo Triệu Văn M 03 (ba) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo tự nguyện đi chấp hành án hoặc ngày bắt bị cáo đi chấp hành án.

Căn cứ các điểm a, c khoản 1 Điều 264; các điểm b, i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 36 Bộ luật Hình sự.

- Xử phạt bị cáo Phùng Tôn P1 01 (một) năm 06 (sáu) tháng cải tạo không giam giữ. Miễn áp dụng biện pháp khấu trừ thu nhập hàng tháng đối với bị cáo P1. Giao bị cáo Phùng Tôn P1 cho Ủy ban nhân dân xã P, tỉnh Lào Cai quản lý, giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian cải tạo không giam giữ. Thời điểm bắt đầu tính thời gian cải tạo không giam giữ là ngày Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh L nhận được Quyết định thi hành án và bản sao Bản án.

Ngoài ra, bản án còn tuyên xử lý vật chứng, án phí, quyền kháng cáo theo quy định.

Ngày 23/9/2025, bị cáo Triệu Văn M kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Bị cáo Triệu Văn M giữ nguyên nội dung kháng cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai qua thẩm vấn, tranh luận phát biểu quan điểm giải quyết vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự; Căn cứ các điểm a, b khoản 2 Điều 260; Các điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 54 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Triệu Văn M từ 02 năm 06 tháng đến 02 năm 09 tháng tù.

Người bào chữa cho bị cáo sau khi phân tích điều kiện hoàn cảnh, nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ của bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo Triệu Văn M được hưởng án treo. Đề nghị Hội đồng xét xử miễn án phí hình sự phúc thẩm cho bị cáo vì bị cáo là người dân tộc thiểu số, sinh sống ở xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Thư ký trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án tại cấp sơ thẩm đều thực hiện đúng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo không có ý kiến, khiếu nại gì về vấn đề này. Do đó, Hội đồng xét xử xác định các hành vi, quyết định tố tụng của những người tiến hành tố tụng, cơ quan tiến hành tố tụng đều hợp pháp.

[2] Về việc tham gia tố tụng tại phiên tòa: Người đại diện hợp pháp của người bị hại Lù A, người bị hại Lù A, Phùng Tồn P3 và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa. Tuy nhiên, sự vắng mặt của những người tham gia tố tụng trên không gây trở ngại cho việc xét xử. Bị cáo, người bào chữa cho bị cáo và đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai đề nghị phiên tòa tiếp tục làm việc. Vì vậy, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt họ theo quy định tại Điều 291; Điều 293 Bộ luật Tố tụng hình sự.

[3] Về tội danh: Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm phù hợp với lời khai của bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm cũng như các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Như vậy đã có đủ căn cứ để kết luận: Khoảng 15 giờ 20 phút ngày 22/01/2025, bị cáo Triệu Văn M đã sử dụng bia có cồn và không có giấy phép lái xe, điều khiển chiếc xe trên chở bị cáo P3 đi đến đoạn Km 250 + 700 thuộc địa phận thôn M, xã T, huyện V nay là xã T, tỉnh Lào Cai, đây là đoạn đường thẳng đang xuống dốc, tầm nhìn không bị che khuất, do không thực hiện đúng quy tắc tham gia giao thông, thiếu tập trung quan sát, không làm chủ tốc độ, lấn làn đường của các phương tiện tham gia giao thông ngược chiều, nên đã đâm, va vào xe mô tô nhãn hiệu HONDA RSX không gắn biển số do Lù A G điều khiển, chở phía sau chị Giàng Thị N và cháu L1 A N1 đang di chuyển ngược chiều. Hậu quả cả 05 người trên hai xe mô tô đều ngã xuống mặt đường. Lù A G bị chấn thương sọ não (vỡ xương hộp sọ, phù não, chảy máu não); gãy xương cẳng chân phải, dẫn đến tử vong; Lù A N1 bị tổn thương 45% cơ thể; Phùng Tồn P1 bị tổn thương 39% cơ thể; Triệu Văn M bị tổn thương 59% cơ thể. Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của Lù A N1 và Phùng Tồn P1 là 84%.

Do vậy bị cáo Triệu Văn M đã phạm tội "*Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ*" với hai tình tiết định khung "*Không có giấy phép lái xe theo quy định*"; "*Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong... hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định*" theo quy định tại các điểm a và b khoản 2 Điều 260 của Bộ luật Hình sự.

Vì vậy, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Triệu Văn M về tội "*Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ*" theo quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự là đúng quy định của pháp luật.

[4] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt tù và xin hưởng án treo của bị

cáo:

Bị cáo Triệu Văn M là người có năng lực trách nhiệm hình sự và hiểu biết pháp luật. Nhưng do thiếu ý thức chấp hành pháp luật, bị cáo đã điều khiển xe mô tô khi không có giấy phép lái xe theo quy định; Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong... hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định; Không thực hiện đúng quy tắc tham gia giao thông, thiếu tập trung quan sát, không làm chủ tốc độ, lấn làn đường của các phương tiện tham gia giao thông ngược chiều, nên đã đâm, va vào xe mô tô do Lù A G điều khiển. Hậu quả làm Lù A G bị tử vong; Lù A bị tổn thương 45% cơ thể; Phùng Tồn P1 bị tổn thương 39% cơ thể. Hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, hậu quả xảy ra là rất nghiêm trọng, đã xâm phạm đến trật tự an toàn giao thông đường bộ và quyền bất khả xâm phạm về tính mạng và sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ.

Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng đầy đủ tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự khi quyết định hình phạt đối với bị cáo, theo quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Do đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

Trong quá trình xét xử phúc thẩm, bị cáo đã cung cấp thêm chứng cứ mới: Bị cáo đã bồi thường cho gia đình người bị hại 125.000.000đ (*Một trăm hai mươi lăm triệu đồng*). Việc tự nguyện bồi thường cho gia đình người bị hại số tiền trên là nằm trong 225.000.000đ (*Hai trăm hai mươi lăm triệu đồng*) mà các bị cáo đã thoả thuận bồi thường cho gia đình người bị hại Lù A.

Xét thấy mặc dù điều kiện kinh tế gia đình khó khăn nhưng bản thân bị cáo rất có thiện chí bồi thường thiệt hại về vật chất và tinh thần cho gia đình người bị hại. Điều đó thể hiện ý thức tự nguyện và sự ăn năn hối cải của bị cáo đối với những thiệt hại mà bị cáo đã gây ra. Do đó, Hội đồng xét xử xét thấy cần giảm nhẹ một phần hình phạt, xử dưới mức thấp nhất của khung hình phạt mà điều luật quy định cho bị cáo thể hiện sự khoan của pháp luật.

[5] Về án phí hình sự phúc thẩm: Kháng cáo của bị cáo được chấp nhận một phần, nên bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự: Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Triệu Văn M. Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 01/2025/HS-STNCTN ngày 12 tháng 9 năm 2025 của Tòa án nhân dân khu vực 4 - tỉnh Lào Cai như sau:

- Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Triệu Văn M phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

- Về hình phạt: Áp dụng các điểm a, b khoản 2 Điều 260; các điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 54 Bộ luật Hình sự.

- Xử phạt bị cáo Triệu Văn M 02 (Hai) năm 06 (Sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án.

2. Về án phí hình sự phúc thẩm: Áp dụng điểm h khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, bị cáo Triệu Văn M không phải chịu tiền án phí hình sự phúc thẩm.

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành án theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Lào Cai;
- Cơ quan CSĐT CAT;
- TAND KV 4- Lào Cai;
- VKSND KV 4- Lào Cai;
- THADS Lào Cai;
- Cơ quan THAHS CAT;
- Phòng PV06 CAT;
- Trại tạm giam CAT;
- Bị cáo;
- Bị hại (3);
- Người có QL&NV liên quan;
- Người bào chữa;
- THA Tòa án;
- Lưu VP; Hồ sơ.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Trần Văn Nghĩa

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Lào Cai;
- Phòng PV06 CA tỉnh Lào Cai;
- CQTHAHS CA tỉnh Lào Cai;
- TAND khu vực 4 -Lào Cai;
- VKSND khu vực 4 -Lào Cai;
- THADS Lào Cai;
- Bị cáo, NBC;
- Bị hại;
- Người đại diện hợp pháp của bị hại;
- Lưu HS.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Trần Văn Nghĩa